

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1295/2533

นายทวีศักดิ์ ถวิลลาภ

โจทก์

นางพรวิภา เหลียงตระกูลหรือปทุมวัน

จำเลย

นายนิพนธ์ จูตระกูล ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35 วรรคท้าย

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้นำเงินไปชำระให้โจทก์แล้ว และตกลง
ประนีประนอมยอมความกับโจทก์ได้ โจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีนี้ต่อไป จึงขอ
ถอนฟ้อง โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงท้ายคำร้องไม่คัดค้าน (อันดับ 48)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้
เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 เรียงกระทงลงโทษจำคุกกระทงละ 2 เดือน รวม 2
กระทง เป็นจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2
เดือน โทษจำคุกให้รอไว้มีกำหนด 1 ปี

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาแก้เป็นว่า ไม่รอการลงโทษให้จำเลยนอกจากที่แก้
ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยใบแต่งตั้งทนายมีอำนาจถอนฟ้องได้ (อันดับ 98,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ เมื่อคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์จะถอนฟ้องในเวลาใดก่อนคดีถึงที่สุดก็ได้ เมื่อคดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้อง จำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้ถอนฟ้องได้จำหน่ายคดีออกเสียจากสารบบความ

(นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-โสภณ จันทรเมะ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ